EGPP
Escuela de Gestión Pública Plurinacional
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

ESCUELA DE GESTIÓN PÚBLICA PLURINACIONAL

GESTIÓN 2021

UNIDAD 2: GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TEMA 2: ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTALES LEY Nº 1178.

SUBTEMA 7: SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (SABS)

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SABS

ASPECTOS GENERALES

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SABS

¿Con qué?

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SABS

LEY 1178 → Art. 10

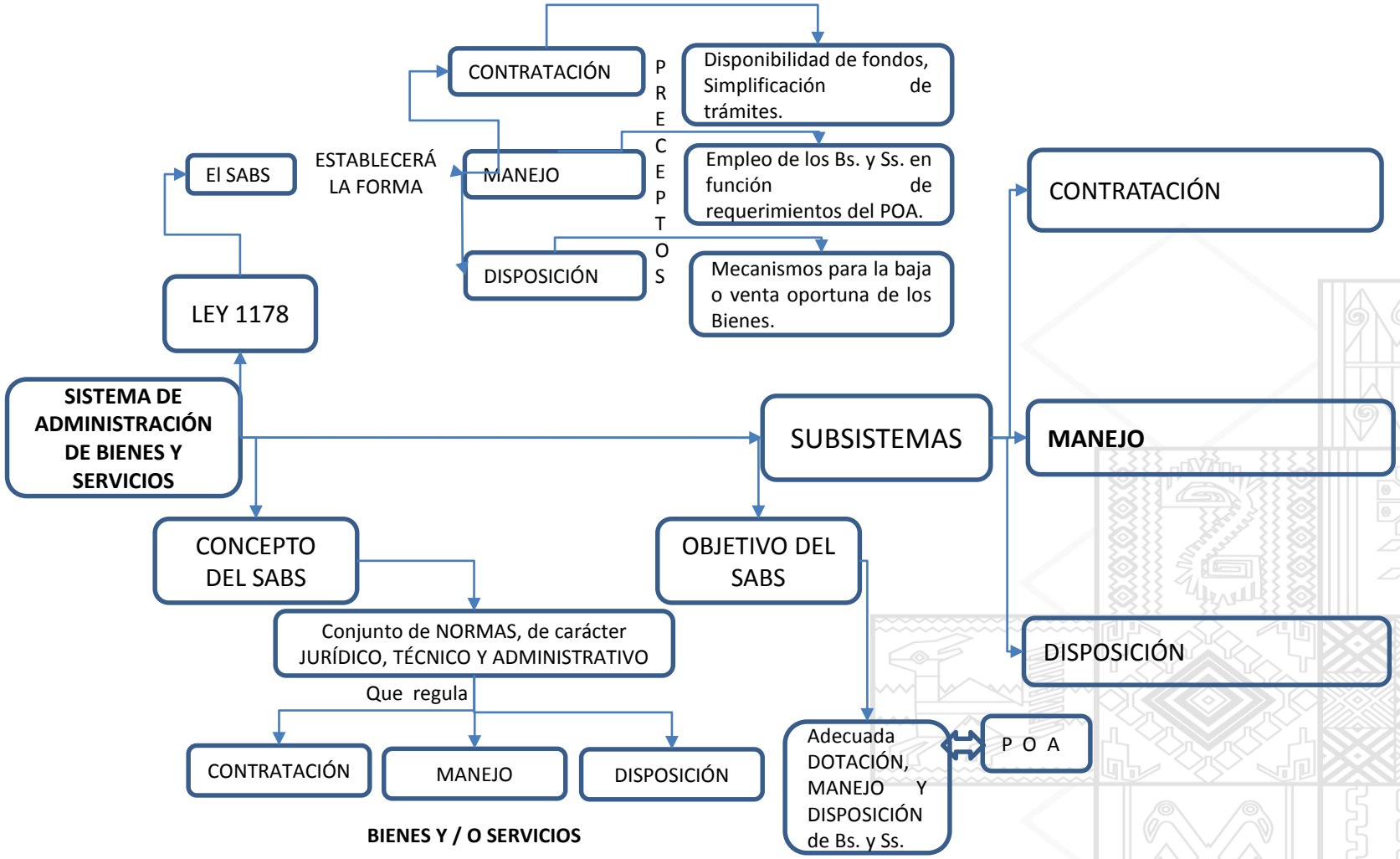
NORMA BÁSICA – DS N° 0181

2. CONCEPTO DEL SABS → Art. 1

3. OBJETO DEL SABS → Art. 1

4. SUBSISTEMAS → Art. 1

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SABS



5.2. ASPECTOS ESPECÍFICOS

QUE REGULA

LEY 1178

Artículo 10º.- El Sistema de Administración de Bienes y Servicios establecerá la forma de contratación, manejo y disposición de bienes y servicios. Se sujetará a los siguientes preceptos:

a) Previamente exigirá la disponibilidad de los fondos que compromete o definirá las condiciones de financiamiento requeridas; diferenciará las atribuciones de solicitar, autorizar el inicio y llevar a cabo el proceso de contratación; simplificará los trámites e identificará a los responsables de la decisión de contratación con relación a la calidad, oportunidad y competitividad del precio del suministro, incluyendo los efectos de los términos de pago.

b) Las entidades emplearán los bienes y los servicios que contraten, en los fines previstos en la Programación de Operaciones y realizarán el mantenimiento preventivo y la salvaguardia de los activos, identificando a los responsables de su manejo.

c) La reglamentación establecerá mecanismos para la baja o venta oportuna de los bienes tomando en cuenta las necesidades específicas de las entidades propietarias. La venta de acciones de sociedades de economía mixta y la transferencia o liquidación de empresas del Estado, se realizará previa autorización legal específica o genérica, con la debida publicidad previa, durante y posterior a estas operaciones.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

EFICIENCIA EN LA ADM. BIENES Y SERVICIOS

Establecerá:

- Contratación
- Manejo
- Disposición

NORMA BÁSICA – DS N° 0181

CONCEPTO - OBJETO

ARTÍCULO 1.- (SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS). I. El Sistema de Administración de Bienes y Servicios es el conjunto de normas de carácter jurídico, técnico y administrativo que regula la contratación de bienes y servicios, el manejo y la disposición de bienes de las entidades públicas, en forma interrelacionada con los sistemas establecidos en la Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Definición

Conjunto ordenado de normas de carácter jurídico, técnico y administrativo:

Regula

CONTRATACIÓN | MANEJO | DISPOSICIÓN

Bienes | Servicios

NORMAS BÁSICAS

Objetivos

a) Establecer los principios, normas y condiciones que regulan los procesos de administración de bienes y servicios y las obligaciones y derechos que derivan de éstos, en el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley N° 1178;
b) Establecer los elementos esenciales de organización, funcionamiento y de control interno, relativos a la administración de bienes y servicios.

SUBSISTEMAS DEL SABS

1. SUBSISTEMA DE CONTRATACIONES
2. SUBSISTEMA DE MANEJO
3. SUBSISTEMA DE DISPOSICIÓN

SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN

SUBSISTEMA DE CONTRATACIÓN

CONCEPTO Y OBJETO

ARTÍCULO 12.- (CONCEPTO). El Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios es el conjunto interrelacionado de principios, elementos jurídicos, técnicos y administrativos, que regulan el proceso de contratación de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría.

MODALIDADES

MODALIDAD	CUANTÍA
Contratación menor	1 - 50.000
Apoyo Nacional a la Producción y Empleo	50.000 – 1.000.000
Licitación Pública	Mayor a 1.000.000
Contratación por excepción	Sin límite de monto
Contratación por Desastres y / o Emergencias	Sin límite de monto
Contratación Directa de Bienes y Servicios	Sin límite de monto

SUBSISTEMA DE MANEJO

SUBSISTEMA DE MANEJO

CONCEPTO Y OBJETO

ARTÍCULO 112.- (CONCEPTO). El Subsistema de Manejo de Bienes, es el conjunto interrelacionado de principios, elementos jurídicos, técnicos y administrativos que regulan el manejo de bienes de propiedad de la entidad y los que se encuentran bajo su cuidado o custodia. Tiene por objetivo optimizar la disponibilidad, el uso y el control de los bienes y la minimización de los costos de sus operaciones.

COMPONENTES

ARTÍCULO 115.- Los componentes del Subsistema de Manejo de Bienes, son los siguientes:

a) Administración de almacenes;
b) Administración de activos fijos muebles;
c) Administración de activos fijos inmuebles.

SUBSISTEMA DE DISPOSICIÓN

SUBSISTEMA DE MANEJO

CONCEPTO Y OBJETO

ARTÍCULO 171.- (CONCEPTO). El Subsistema de Disposición de Bienes, es el conjunto interrelacionado de principios, elementos jurídicos, técnicos y administrativos, relativos a la toma de decisiones sobre el destino de los bienes de uso de propiedad de la entidad, cuando éstos no son ni serán utilizados por la entidad pública.

TIPOS Y MODALIDADES

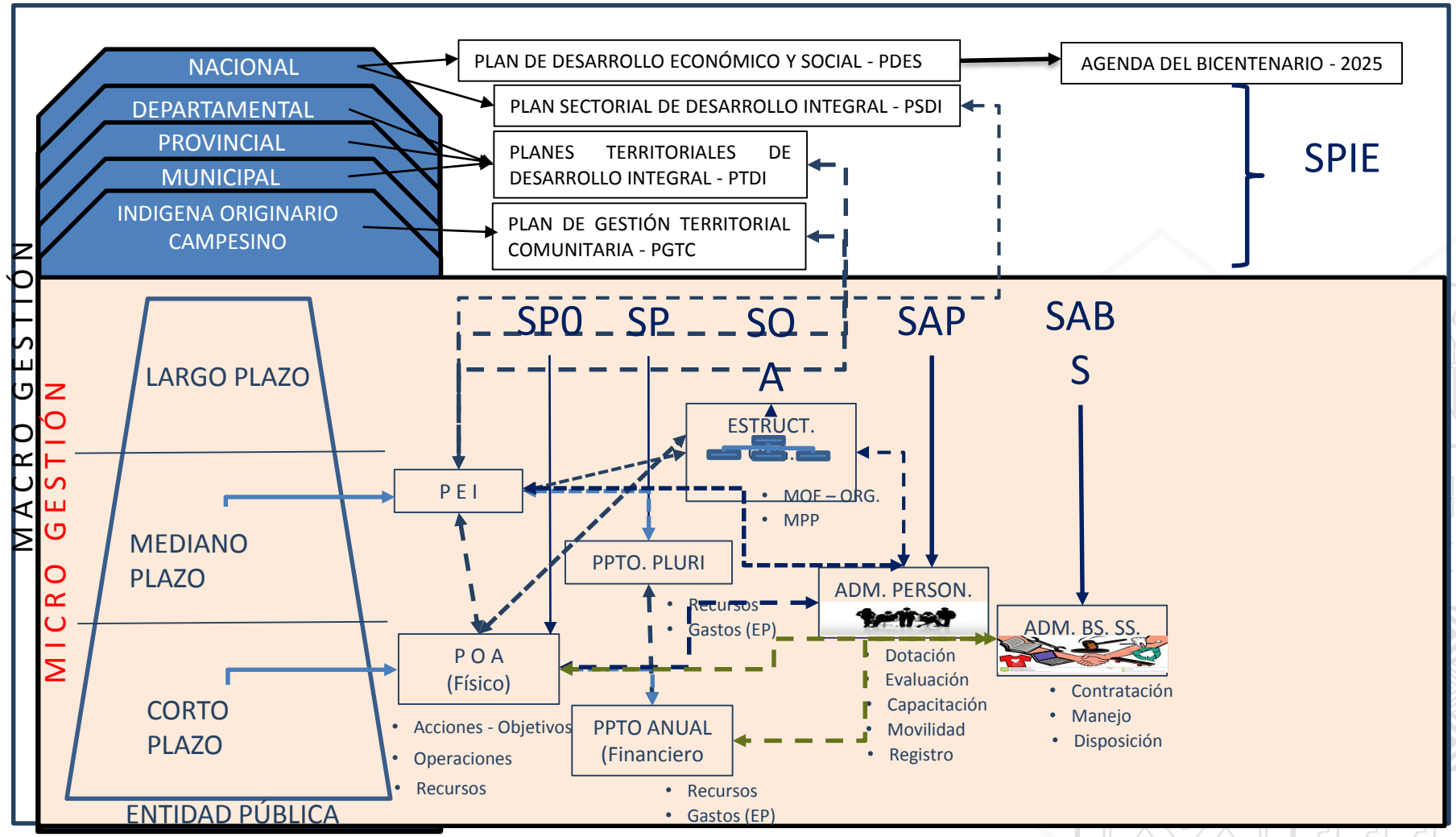
ARTÍCULO 177.- (TIPOS Y MODALIDADES DE DISPOSICIÓN).

a) Disposición Temporal. Cuando la entidad determine la existencia de bienes que no serán utilizados de manera inmediata o directa, podrá disponer del uso temporal de estos bienes por terceros, sean públicos o privados, sin afectar su derecho propietario y por tiempo definido. Dentro de este tipo de disposición se tienen las siguientes modalidades: i. Arrendamiento; ii. Préstamo de Uso o Comodato.

b) Disposición Definitiva. Cuando la entidad determine la existencia de bienes que no son ni serán útiles y necesarios para sus fines, dispondrá de éstos afectando su derecho propietario. Dentro de este tipo de disposición se tienen las siguientes modalidades: i. Enajenación; ii. Permuta.

1.4. ENFOQUE SISTÉMICO

ENFOQUE SISTÉMICO



EGPP

Escuela de Gestión Pública Plurinacional

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

www.egpp.gob.bo

@egppbol egppbo egppbolivia

Javier Antezana Llave – Jefe de Unidad
Celular: 67104096

Zona Central: Calle Bolívar esq. Indaburo N° 724
Teléfonos: (591-2) 2200335 - 2200353 • Fax: 2200141
La Paz - Bolivia